

0001106-93.2017.8.26.0618
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: João Carlos Germano
Comarca: Taubaté
Foro: Foro de Taubaté
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/03/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu, Averiguado:
JOÃO LUCAS DE FARIA RIBEIRO, Wagner Rodrigo Alves do Sacramento

Juiz(íza) de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

João Lucas de Faria Ribeiro foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Taubaté - Foro de Taubaté
3ª Vara Criminal - Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal - Centro -
CEP: 12020-070 - Taubaté - SP - Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail:
taubate3cr@tjsp.jus.br

0001106-93.2017.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
0001106-93.2017.8.26.0618
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu, Averiguado:
JOÃO LUCAS DE FARIA RIBEIRO, Wagner Rodrigo Alves do Sacramento

Juiz(íza) de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

João Lucas de Faria Ribeiro foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 333/336.

Citado (fls. 379 e 401), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls.

326/327.

A instrução compreendeu a oitiva de duas testemunhas e o interrogatório do réu. Ao cabo da instrução, a acusação e a defesa apresentaram alegações finais de forma oral (fls. 186).

Por meio da sentença de fls. 422/429, houve a desclassificação da acusação para imputar ao réu a prática do crime previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, além da absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas.

Considerando a desclassificação da imputação inicial e diante da inexistência de óbices objetivos e subjetivos previstos na Lei n. 9.099/95, o Ministério Público propôs a aplicação da medida despenalizadora preconizada no artigo 76, da Lei n. 9.099/95 (fls. 437), que foi aceita pelo réu (fls. 477/478).

Mesmo diante do descumprimento das medidas impostas ao réu, o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal (fls. 518/521).

É o relatório.

Decido.

É o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da denúncia em 30 de novembro de 2018 (fls. 333/336) e transcorreu sem circunstância que desse azo à suspensão ou nova interrupção.

O prazo prescricional para o delito em pauta é de 2 anos (artigo 30, da Lei 11.343/06). Contudo, considerando a idade do réu ao tempo da prática do delito (18 anos; fls. 12/15), o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, conforme bem observado pelo Ministério Público, nos termos do artigo 115, do Código Penal.

Dessa forma, não mais tem o Estado o jus puniendi, razão pela qual a declaração da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Posto isso, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 1ª figura, e artigo 115, ambos do Código Penal, combinado com o artigo 30, da Lei 11.343/06, declaro extinta a punibilidade de João Lucas de Faria Ribeiro pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Expeçam-se as comunicações de praxe e, oportunamente, arquivem-se os autos.

R.P.I.

Taubaté, 02 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA